

1501258-10.2020.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/01/2022

... de fls.34 - condenação pela prática do crime de roubo majorado). O réu confessou a prática do crime, incidindo a atenuante genérica da confissão. Assim, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão e mantenho a pena-base aplicada.

Na terceira fase, causas de aumento ou diminuição, não há nada para ser considerado, de modo que torno definitiva a pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1501258-10.2020.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501258-10.2020.8.26.0603

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WANDER LUIZ RIBEIRO BORGES SECCO

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

WANDER LUIZ RIBEIRO BORGES SECCO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03.

Consta da denúncia que:

"Em 30 de agosto de 2020, por volta de 08 horas, na Avenida Governador Mário Covas, altura do nº 3.200, no Bairro Villa Carvalho nesta cidade, o indiciado WANDER LUIZ RIBEIRO BORGES SECCO (qualificado a fls. 08, a fls. 14/16, a fls. 23/26 e a fls. 33) (DVC: fls. 27/31), sem autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação legal, transportava a pistola semiautomática da marca "Fatih", calibre nominal "380", número de série 75385, municiada com catorze cartuchos de calibre nominal "380", da marca "CBC", arma de fogo e munições de uso permitido, aptas para a realização de disparo (exame pericial: fls. 70/74)".

A inicial acusatória veio acompanhada de inquérito policial instaurado mediante auto de prisão em flagrante (fls.1).

A Autoridade Policial arbitrou fiança no valor de dois mil reais, que foi recolhida

pelo acusado, sendo colocado em liberdade.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls.102/110).

Durante a instrução judicial foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas arroladas na denúncia. Em seguida, o réu foi interrogado (fls.177/180 e 187/188). Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais escritas e requereu a absolvição do réu, argumentando que deve ser aplicada a excludente de ilicitude - estado de necessidade, pois o réu vinha sofrendo ameaças e adquiriu a arma de fogo para sua própria defesa. Na hipótese de condenação, postulou o reconhecimento da atenuante da confissão, imposição de pena mínima e regime inicial aberto, com substituição da pena carcerária por penas restritivas de direitos (fls.194/202).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.1), boletim de ocorrência (fls.2/4), auto de exibição e apreensão (fls.13 - arma de fogo pistola calibre 380, municada com 14 cartuchos íntegros), laudo pericial realizado na arma de fogo e munições (fls.71/74), bem como pela prova oral.

A autoria delitiva também ficou provada nos autos.

O réu Wander Luiz Pereira Borges Secco, tanto na fase policial (fls.8/9), como em juízo, confessou a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Interrogado em juízo, o réu admitiu que estava na posse da arma de fogo, pistola calibre 380, municada com 14 cartuchos íntegros. Afirmou que estava no interior de um veículo, como passageiro, quando houve a abordagem policial. Disse que não possuía documentos relativos à arma de fogo. Afirmou que estava sofrendo ameaças e adquiriu a arma para eventual necessidade de defesa pessoal. Disse que já foi processado e condenado antes pela prática de crime de roubo. Trabalha como auxiliar geral, não possui filhos menores.

A testemunha Allan dos Santos Domene, policial militar, narrou que estava realizando patrulhamento quando avistou o veículo VW Gol. Notou que o passageiro abaixou a cabeça, como quem estivesse escondendo algo. Realizaram a abordagem. No veículo Gol havia dois indivíduos, o condutor e o passageiro, ora réu. O réu, que era o passageiro, já desceu com as mãos para o alto e logo disse que estava na posse de arma de fogo. Então, localizaram no veículo a arma de fogo calibre 380, municada com 14 cartuchos íntegros. O réu admitiu a posse e propriedade da arma. O réu falou que estava sendo ameaçado e por isso estava andando armado. A arma possuía numeração, mas o réu não tinha o documento de registro da arma de fogo. No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Fábio Rogério Braga Torres, que também confirmou a abordagem do réu e a localização da arma de fogo municada. Portanto, verifica-se que o réu portava ilegalmente uma pistola calibre 380, municada com 14 cartuchos, sem o registro da arma de fogo e sem autorização para porte de arma de fogo.

Assim, a conduta praticada pelo réu subsume-se ao disposto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, configurando o crime de porte ilegal de arma de fogo.

Não é possível acolher a tese de estado de necessidade. Isto porque, não houve comprovação de que o réu sofria ameaças. E mesmo que existissem as ameaças, o réu poderia registrar boletim de ocorrência para a apuração das eventuais ameaças. O fato de portar arma de fogo sem a documentação necessária caracteriza o delito imputado ao réu, não podendo ser aplicada ao caso nenhuma excludente de ilicitude. Dosagem da pena.

Na primeira fase de fixação da pena, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo pena-base no mínimo legal de dois anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa

Na segunda fase, observo que o réu é reincidente em crime doloso (certidão de fls.34 - condenação pela prática do crime de roubo majorado). O réu confessou a prática do crime, incidindo a atenuante genérica da confissão. Assim, compenso a

agravante da reincidência com a atenuante da confissão e mantenho a pena-base aplicada.

Na terceira fase, causas de aumento ou diminuição, não há nada para ser considerado, de modo que torno definitiva a pena de dois anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.

Do regime de cumprimento da pena: sopesando a quantidade de pena fixada (dois anos de reclusão), a reincidência em crime doloso (roubo majorado), a confissão do réu, o teor da Súmula 269 do STJ, bem como o disposto no artigo 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal, razoável e necessário fixar o regime inicial intermediário semiaberto.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a ação penal para condenar o réu WANDER LUIZ RIBEIRO BORGES SECCO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, à pena de dois anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de dez dias-multa, cada dia-multa no mínimo legal.

A reincidência em crime doloso gravíssimo (roubo majorado - certidão de fls.34), impede a aplicação da suspensão condicional da pena e também não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos artigos 77, inciso I, e 44, incisos II e III, ambos do Código Penal.

Concedo o direito de recorrer em liberdade.

O réu arcará com as custas processuais, na forma da lei.

Nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, decreto o perdimento da arma de fogo e das munições apreendidas.

P. R. I. C.

Araçatuba, 09 de janeiro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA